



11/3/2024

מספר פנימי : 2215129
מספר סימוכין : 2024-000457
נספח מס' מ-1708/א'

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשפ"ד-2024

הצעת חוק התוכנית המאזנת (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2024), התשפ"ד-2024 נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ח בשבט התשפ"ד (7 בפברואר 2024), והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת ועדה לדיון בהצעה.

ביום ג' באדר א' התשפ"ד (12 בפברואר 2024) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כמפורט להלן:

1. פרקים א' ו-ז' (מטרת החוק ותחילה);
2. פרק ב' (עודפי מכון התקנים);
3. פרקים ג' ו-ה' (ביטוח לאומי והקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לצורך תקצוב הטבות לחיילי מילואים);
4. פרק ד' (ביטוח בריאות ממלכתי);
5. פרק ו' (מיסוי רווחי הבנקים).

ביום ג' באדר א' התשפ"ד (12 בפברואר 2024) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 83(ג) לתקנון הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת להעביר את פרק ד' האמור לוועדת הבריאות.

הצעת החוק, הכוללת את הפרק האמור, מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום א' באדר ב' התשפ"ד (11 במרץ 2024).

להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.



11/3/2024

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2215129
מספר סימוכין : 2024-000457
נספח מס' מ-1708/א'

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 14 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994¹ (בחוק זה – החוק העיקרי), בסעיף 14 –

(1) בכל מקום, במקום "5%" יבוא "5.165%";

(2) בסעיף קטן (ה)(4), אחרי "(ב) עד (ד)" יבוא "ו-(1)";

(3) בסעיף קטן (ו), אחרי "(ב) עד (ה)" יבוא "או (ו)";

(4) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) ו-(ה), מעסיק החייב לשלם דמי ביטוח בריאות בעד עובד, עובד החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו ועובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות לפי אותם סעיפים קטנים, ישלמו על החלק מההכנסה שאינו עולה על הסכום המופחת שנקבע לפי סעיף 341 לחוק הביטוח הלאומי, דמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.235%";

(5) בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1), במקום "(ב) עד (ו)" יבוא "(ב) עד (ו)";

(6) בסעיפים קטנים (ח)(1) ו-(ט)(2), במקום "(א) עד (ו)" יבוא "(א) עד (ו)".

2. תחילה של חוק זה, ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על דמי ביטוח בריאות הנגבים בעד חודש ינואר 2025 ואילך.

3. הוראת שעה בתקופה שמיום התחילה ועד יום כ"ט בטבת התשצ"ג (31 בדצמבר 2032), יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 15 יבוא:

"דיווח לכנסת – 15א. שר הבריאות ידווח לוועדת הבריאות של הכנסת, ב- הוראת שעה 1 בנובמבר בכל שנה החל משנת 2025, על כל אלה:

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ג, עמ' 727.



11/3/2024

(1) התוספת התקציבית לתוכנית הלאומית לבריאות הנפש ולמבחני התמיכה למערכת בריאות הנפש המוצעת בהצעת חוק התקציב השנתית שהונחה באותה שנת כספים, והתוספת התקציבית כאמור שמומשה באותה שנת כספים עד למועד הדיווח, והכול לפי תחומי הוצאה אלה:

(א) הרחבת השירות לטיפול מרפאתי שניתן במערכת הציבורית בקהילה, על ידי הגדלת מספר המטפלים במערכת הציבורית, ומספר המגעים הטיפוליים;

(ב) חיזוק החוסן הקהילתי המקומי;

(ג) יצירת רצף טיפולי וחיזוק חלופות אשפוז;

(ד) שיפור האיכות באשפוז הפסיכיאטרי;

(2) אם לא מונחת הצעת חוק תקציב שנתית באותה שנת כספים – התוספת התקציבית הצפויה לשנת הכספים שלאחר מועד הדיווח, והתוספת התקציבית כאמור שמומשה באותה שנת כספים עד למועד הדיווח, והכול לפי תחומי ההוצאה המנויים בפסקה (1);

(3) הגידול בגביית דמי ביטוח בריאות הנובע מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשפ"ד–2024², באותה שנת כספים עד למועד הדיווח ותחזית הגידול בגבייה בשנת הכספים הבאה, בהתאם לנתונים שימסור המוסד לשר הבריאות.

² ס"ח התשפ"ד, עמ' ...



11/3/2024

מספר פנימי: 2215129
נספח מס' מ-1708/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשפ"ד-2024
* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי
- קבוצת חד"ש-תע"ל – חברי הכנסת אימון עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה
- קבוצת רע"ם – חברי הכנסת מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת
- קבוצת העבודה – חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום

הסתייגויות

לפני סעיף 1

קבוצת העבודה מציעה:

1. לפני הסעיף יבוא:

"תיקון סעיף 3 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994³ (בחוק זה – החוק העיקרי),

בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הזכות לבריאות היא זכות אדם יסודית.""

2. לפני הסעיף יבוא:

"תיקון סעיף 3 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (בחוק זה – החוק העיקרי),

בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) מדינת ישראל מחויבת למתן שירותי בריאות בסיסיים מיטביים

באופן שוויוני לכל אזרחיה.""

³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ג, עמ' 727.



11/3/2024

לסעיף 1

קבוצת יש עתיד מציעה:

3. ברישה, במקום "בחוק" יבוא "ככל ששיעור מס ערך מוסף אינו עולה על 17%, יקראו בחוק".
4. בכותרת השוליים, במקום "סעיף 14" יבוא "סעיף 14 – הוראת שעה", האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"ב) סעיף 14 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יעמוד בתוקפו עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).
ג) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי להאריך את תוקף הוראת השעה כאמור בסעיף קטן (ב) בשנה נוספת."
5. פסקאות (2) עד (6) – בטלות.
6. בפסקה (1), אחרי "5.165%" יבוא "ולא יותר מ-3000 שקלים חדשים".
7. בפסקה (1), אחרי "5.165%" יבוא "ובלבד ששכרו הממוצע של המבוטח אינו עולה על פי עשר מהשכר הממוצע".

קבוצת העבודה מציעה:

8. אחרי פסקה (1) יבוא:
"א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:
"3) לעניין עובד שהכנסתו אינה עולה על 20% מהשכר הממוצע יקראו את פסקאות (1) ו-2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "3%".
9. אחרי פסקה (1) יבוא:
"א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:
"3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 20% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 50% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "3.5%".
10. אחרי פסקה (1) יבוא:
"א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:
"3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 50% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 100% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "4%".
11. אחרי פסקה (1) יבוא:
"א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:
"3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 100% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 140% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "4.5%".



11/3/2024

12. אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 140% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 190% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-(2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "5%".

13. אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 190% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 240% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-(2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "5.5%".

14. אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 240% מהשכר הממוצע ואינה עולה על 600% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-(2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "6.25%".

15. אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(3) לעניין עובד שהכנסתו עולה על 600% מהשכר הממוצע, יקראו את פסקאות (1) ו-(2) כך שבמקום השיעור האמור בהן יבוא "7%".

16. בפסקה (4), במקום "3.235%" יבוא "3%".

קבוצת חד"ש-תע"ל מציעה :

17. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.85%".

לחלופין :

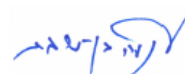
- א. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.70%".
- ב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.55%".
- ג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.40%".
- ד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.25%".
- ה. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.10%".

קבוצת רע"ם מציעה :

18. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.9%".

לחלופין :

- א. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.8%".
- ב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.7%".



11/3/2024

- ג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.6%".
- ד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.5%".
- ה. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.4%".
- ו. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.3%".
- ז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.2%".
- ח. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4.1%".
- ט. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "4%".
- י. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.9%".
- יא. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.8%".
- יב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.7%".
- יג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.6%".
- יד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.5%".
- טו. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.4%".
- טז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.3%".
- יז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.2%".
- יח. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3.1%".
- יט. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "3%".
- כ. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.9%".
- כא. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.8%".
- כב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.7%".
- כג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.6%".
- כד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.5%".
- כה. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.4%".
- כו. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.3%".
- כז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.2%".
- כח. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2.1%".
- כט. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "2%".
- ל. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.9%".
- לא. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.8%".
- לב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.7%".
- לג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.6%".
- לד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.5%".
- לה. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.4%".
- לו. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.3%".
- לז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.2%".
- לח. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1.1%".
- לט. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "1%".
- מ. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.9%".
- מא. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.8%".
- מב. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.7%".
- מג. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.6%".
- מד. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.5%".
- מה. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.4%".
- מו. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.3%".
- מז. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.2%".
- מח. בפסקה (1), במקום "5.165%" יבוא "0.1%".



11/3/2024

19. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.24%".

לחלופין :

- א. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.23%".
- ב. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.22%".
- ג. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.21%".
- ד. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.20%".
- ה. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.24%".
- ו. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.19%".
- ז. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.18%".
- ח. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.17%".
- ט. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.16%".
- י. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.15%".
- יא. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.14%".
- יב. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.13%".
- יג. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.12%".
- יד. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.11%".
- טו. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.10%".
- טז. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.09%".
- יז. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.08%".
- יח. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.07%".
- יט. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.06%".
- כ. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.05%".
- כא. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.04%".
- כב. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.03%".
- כג. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.02%".
- כד. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2.01%".
- כה. בפסקה (4), בסעיף (ו1) המוצע, במקום "3.235%" יבוא "2%".

לאחרי סעיף 1

קבוצת יש עתיד מציעה :

20. אחרי הסעיף יבוא :

"ייעוד הכספים 2א. סכום הכסף שייגבה, בשווי 0.15% מדמי ביטוח הבריאות, יהיה מיועד למימון

התוכנית הלאומית בתחום בריאות הנפש שתגובש על ידי משרד הבריאות,

ובתנאי לקיומו של דוח מקורות ושימושים שנתי."

21. אחרי הסעיף יבוא :

"מימון מתקציב המדינה 2א. מקור המימון מתקציב המדינה יהיה ביחס של 42.3% לעומת 22.5%

ממימון דמי ביטוח בריאות, כך שבסך הכול יעמדו על 65% מעלות

סל שירותי הבריאות כפי שהיה בשנת 2022."



11/3/2024

22. אחרי הסעיף יבוא :

"אישור הוועדה 2א. בכל שנה משרד הבריאות יציג בפני ועדת הבריאות, לאישורה, תוכנית הכוללת את הרחבת סל שירותי הבריאות, בהתאם ליחס הגידול במימון סל שירותי הבריאות מדמי ביטוח בריאות לפי חוק זה".

קבוצת חד"ש-תע"ל מציעה :

23. אחרי הסעיף יבוא :

"תקציב 2א. בשנת 2025 יקצה סכום של 1.1 מיליארד שקלים חדשים בתקציב משרד הבריאות לתוספת תקציבית להקמה ופיתוח של מרכזי שירותים בתחום הבריאות לכפרים הבלתי מוכרים בנגב; הסכום האמור בתקציב משרד הבריאות יעודכן מדי שנה החל משנת 2026 ועד להכללתו בעלות סל שירותי הבריאות."

24. אחרי הסעיף יבוא :

"תקציב 2א. בשנת 2025 יקצה סכום של 1.1 מיליארד שקלים חדשים בתקציב משרד הבריאות לתוספת תקציבית להקמה ופיתוח של מרכזי שירותים בתחום הבריאות לחינוך בריאותי בפריפריה; הסכום האמור בתקציב משרד הבריאות יעודכן מדי שנה החל משנת 2026 ועד להכללתו בעלות סל שירותי הבריאות."

לסעיף 2

קבוצת העבודה מציעה :

25. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "ב' בטבת התשפ"ה (2 בינואר 2025)".

קבוצת רע"ס מציעה :

26. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום הכרזת בסמת טבעון כעיר".

לחלופין :

- א. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום השקת פיפא 2027".**
- ב. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום השקת GTA 6".**
- ג. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום זכיית הפועל בני סכנין בליגת האלופות".**
- ד. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום השקת באב אלחארה חלק 20".**
- ה. במקום "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025)" יבוא "יום ההכרזה על שלום ישראלי פלסטיני".**



11/3/2024

לסעיף 3

קבוצת חד"ש-תע"ל מציעה:

27. בסעיף 15א(1)א(א) המוצע, במקום "הציבורית, ומספר" יבוא "הציבורית, העלאת שכרם והגדלת מספר".

בקשות רשות דיבור

אין
